

1002353-26.2020.8.26.0606

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Felipe de Melo Franco

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... pelos prejuízos que decorreram do furto ocorrido dentro do estacionamento do Shopping réu. Pede, assim, a condenação das rés nos valores correspondentes aos seus pertences furtados e descritos às fls.3/4. Pleiteia também a compensação pelos danos morais.

A localização do veículo da parte autora no estacionamento administrado pela corre Suzano Estacionamento Ltda, nas dependências do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Paulo Portela, s/n, Suzano - SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1002353-26.2020.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002353-26.2020.8.26.0606

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Elza Viana dos Santos

Requerido:

Associação dos Condôminos do Suzano Shopping, e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Felipe de Melo Franco

VISTOS

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem preliminares que revelem a carência das condições da ação e dos singelos pressupostos processuais, abrandados pela ótica exposta no disposto nos artigos 2º, 13, 14 e parágrafos, todos da Lei 9.099/95, com maior celeridade, concentração, economicidade e informalidade.

O pedido comporta julgamento imediato, independentemente da produção de outras provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

Alega a Autora que, em 23/11/2019, foi ao Suzano Shopping para fazer compras.

Porém, ao final das compras, percebeu que a porta lateral de seu veículo estava destravada e que seus pertences que estavam dentro do veículo haviam sido furtados. Além disso, o compartimento do macaco hidráulico também estava danificado. A autora conta que os objetos furtados somam a quantia de R\$ 2.388,64 (fls.3/4). E que os danos causados no veículo foram de R\$ 1.121,88, totalizando o montante de R\$ 3.510,52 de danos materiais. Pede, ao fim, indenização por danos materiais no valor

de R\$ 3.510,52 e danos morais no valor de R\$ 5.000,00.

D'avó Supermercado, em sua contestação, trouxe a preliminar de ilegitimidade passiva, já que é um hipermercado localizado ao lado do shopping e que a Autora não utilizou seus serviços. No mérito, alega que não possui responsabilidade pelos danos sofridos pela Autora.

Associação dos condôminos do Suzano Shopping, em sua contestação, alega que não houve a comprovação dos bens materiais que estavam no interior do veículo e que foram furtados. Impugna os documentos trazidos pela autora (fls.102/104). Informa, por fim, que a responsabilidade pelo estacionamento não é da Ré, D' avó supermercados, mas somente do Suzano Shopping Center, pedidos a exclusão do D' avó supermercados do polo passivo.

Suzano Estacionamento Ltda, em sua contestação, alega que os danos materiais não foram efetivamente comprovados. Impugna os documentos trazidos pela autora (fls.304/306). Sustenta a culpa exclusiva da vítima e a inexistência de arrombamento no veículo da Autora. Informa, por fim, que a responsabilidade pelo estacionamento não é da Ré, D' avó supermercados, mas somente do Suzano Shopping Center, pedidos a exclusão do D' avó supermercados do polo passivo.

A testemunha Creuza, em audiência, contou que não estava no carro e nem no shopping, mas que a Autora saiu do ateliê dela ("Ateliê da Creuza") com uma sacola cheia de roupas, que ela tinha levado para arrumar. Porém, mais tarde retornou, muito triste, contando que as roupas delas haviam sido roubadas no shopping de Suzano.

A preliminar de ilegitimidade passiva do Réu, D' Avó Supermercados Ltda, foi acolhida (fls.411/413).

O pedido da Associação dos Condôminos do Suzano Shopping para constar no polo passivo no lugar de Suzano Shopping Center foi acolhido (fls.411/413).

Pontua-se que aplicável, na hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, pois a autora é consumidora, porquanto destinatário final do serviço (art. 2º). De outro lado, as empresas rés enquadram-se na definição legal de fornecedor, uma vez que se organizam empresarialmente para oferta de bens ou serviços no mercado de consumo (art. 3º). Daí por que a responsabilidade civil das rés é objetiva, tal qual prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cuida-se de ação de indenização em que a parte autora pretende ser ressarcida pelos prejuízos que decorreram do furto ocorrido dentro do estacionamento do Shopping réu. Pede, assim, a condenação das rés nos valores correspondentes aos seus pertences furtados e descritos às fls.3/4. Pleiteia também a compensação pelos danos morais.

A localização do veículo da parte autora no estacionamento administrado pela corré Suzano Estacionamento Ltda, nas dependências do Shopping corréu, bem como a ocorrência do furto, são fatos incontroversos. Os documentos acostados à inicial demonstram que a autora havia deixado o seu veículo no estacionamento e, enquanto fazia compras, teve alguns pertences furtados de dentro de seu automóvel.

Nesse sentido, destacam-se a nota fiscal do estacionamento de fls. 30, boletim de ocorrência de fls. 37/38, registro de ocorrência de fls.36. Assim, entendendo provada a ocorrência do furto, tal qual alegado na inicial.

No caso, como dito acima, a responsabilidade das rés é objetiva. O Shopping corréu oferece serviços de guarda e estacionamento de veículos para os seus clientes e, com isso, atrai para si o dever de conservação e restituição dos bens deixados a seus cuidados. A responsabilização objetiva da parte ré encontra respaldo no enunciado da Súmula 130 do eg. STJ, bem como art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a saber:

" A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. (Súmula 130, STJ)

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." (CDC)

Ademais, a jurisprudência desse Tribunal reconhece a responsabilidade do estabelecimento comercial responsável pelo estacionamento, mantendo o vínculo (nexo

de causalidade) entre o ato e o dano, por entender que a garantia de segurança em relação aos bens e à integridade física do consumidor é atividade inerente ao serviço prestado. Nesse sentido, confira-se:

"Apelação - Ação de indenização por danos materiais e morais - Furto de objetos do interior de veículo estacionado em estabelecimento comercial - Supermercado - Responsabilidade objetiva - Falha do dever de guarda e vigilância - Culpa exclusiva da vítima afastada - Danos materiais parcialmente comprovados - Danos morais configurados - Indenização arbitrada - Parcial procedência. Não se vislumbra a hipótese de culpa exclusiva da vítima, pois, ainda que o carro estivesse destrancado, o local deveria oferecer e zelar pela segurança aos usuários, tendo em vista que no incremento de sua atividade comercial, propicia aos seus clientes estacionamento. Logo, se o dever de zelar pela segurança no estacionamento tivesse sido cumprido, ainda que o carro estivesse destrancado, o furto não teria ocorrido. - A responsabilidade dos requeridos decorre de sua obrigação, tacitamente assumida, de guardar o veículo dos consumidores. Além disso, trata-se de risco da atividade por eles. Portanto, o réu é sim responsável pelos danos causados à consumidora. - Considerando que os danos materiais não podem ser presumidos e devem ser provados, de condenar-se o réu a ressarcir a autora pelos danos materiais tão somente em relação ao aparelho cuja nota fiscal foi juntada aos autos. - O transtorno causado à consumidora, a qual teve frustrada a legítima expectativa de segurança oferecida pelo estabelecimento comercial é sim, situação passível de indenização por dano moral. Indenização arbitrada em valor que é justo, razoável, e proporcional aos fatos narrados. Apelação provida em parte." (TJSP; Apelação Cível 1013678-41.2019.8.26.0506; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Datado Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 11/02/2022)

"BEM MÓVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Furto de objetos no interior de automóvel que estava dentro do estacionamento do supermercado réu Conjunto probatório hábil a corroborar o nexo causal e os danos relacionados às mercadorias subtraídas - Indenizações devidas. Incidência da Súmula nº 130, do e. STJ - Ação parcialmente procedente. Recurso desprovido, com observação." (TJSP; Apelação Cível 1009210-94.2018.8.26.0077; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 08/03/2021)

"Ação de indenização prestação de serviços estacionamento de veículo em supermercado veículo danificado e objeto furtado do seu interior responsabilidade da ré empresa que fornece estacionamento aos seus clientes responde por furto ocorrido no seu interior - dever de vigilância - provas indenização por danos materiais - sentença mantida apelação não provida, com observação." (TJSP; Apelação Cível 1009890-92.2018.8.26.0008; Relator (a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019)

Desta forma, os réus, Associação dos condôminos do Suzano Shopping e Suzano Estacionamento Ltda, cujas responsabilidades são solidárias, pois integrantes da cadeia de fornecedores (art. 7º, parágrafo único, do CDC), devem responder pelos danos suportados pela consumidora, indenizando-o pelo furto dos objetos que estavam no interior do veículo, mesmo à míngua de existência de indícios de arrombamento do automóvel.

Entretanto, entendo que os danos materiais foram parcialmente provados. Analisando as provas de fls. 39/52, infere-se que a Autora teve danos materiais no valor de R\$ 1.309,67.

O pedido de compensação pelos danos morais também é procedente, tendo em vista que o evento extrapolou o mero dissabor cotidiano, causando dor e angústia à parte autora, que teve bens pessoais subtraídos, que não foram recuperados. Nesse sentido, aliás, é o que se extrai dos julgados acima colacionados. Considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, fixo a compensação no valor de R\$ 3.000,00.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito, com

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar os Réus a solidariamente pagar o valor de R\$ 1.309,67 à Autora, com correção monetária pelo IPCA-E desde o evento danoso e juros de mora de 1% desde a citação. E a pagarem danos morais no valor de 3.000,00 com correção monetária pelo IPCA-E desde a prolação dessa sentença e juros de mora de 1% desde a citação. Concedo a Justiça Gratuita à Autora.

Não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual.

O prazo para recorrer desta sentença é de 10 dias úteis a contar da intimação, obrigatoriamente através de advogado e, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 bem como do Comunicado CG 1530/2021, ressalvadas as hipóteses de assistência judiciária gratuita, deve vir acompanhado de comprovação do recolhimento do preparo, o qual compreende todas as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc), inclusive as dispensadas em primeiro grau.

Em caso de ter sido realizada audiência conciliatória na qual foram fixados honorários ao conciliador, a parte recorrente deve pagá-los, no valor contido no termo expedido, com fundamento legal nos artigos 55 da Lei nº 9.099/95, 13 da Lei 13.140 e 169, § 1ª do Código de Processo Civil, regulamentados pelas Resoluções números 809/2019 do TJSP e 125/2010 do CNJ, valor este que também é considerado como despesa processual.

O recolhimento dos honorários do Sr.(a) Conciliador(a) deverá ser realizado através de depósito judicial vinculado a este processo (utilizar o portal de custas do site do TJ/SP fazendo constar no campo de observação: ref. Honorários de Conciliador).

Nos termos da Lei Estadual nº 15.855/2015, do artigo 54, parágrafo único; da Lei nº 9.099/95, bem como do Comunicado CG nº 489/2022, o valor do preparo deverá ser composto pela soma das seguintes parcelas: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). As parcelas podem ser recolhidas numa única guia DARE, observando-se o determinado no Provimento da Corregedoria Geral de Justiça nº 33/2013 quanto ao preenchimento dos dados, sob pena de não ser considerado válido tal recolhimento.

O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

O valor do preparo e dos honorários do conciliador devem ser recolhidos no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Não existe possibilidade de complementação, caso haja recolhimento de valor inferior ao devido, conforme restou pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg na Rel 4.885/PE).

Para início da fase de cumprimento de sentença, o peticionamento deverá observar os termos do Comunicado CG nº 1789/2017.

Para fins de execução da presente sentença, deverá o exequente apresentar em cartório cálculo atualizado do débito, o que poderá ser realizado através do sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no link <http://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=339&pagina=1>

PIC

Suzano, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA